

1501456-75.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... num roubo e liberdade assistida num tráfico, conforme certidões de fls. 186 e 187/9, isso afora as anotações de fls. 184 e 185), já na recente maioria recebeu liberdade provisória na custódia de um feito no qual segue acusado da prática de tráfico em concurso, com denúncia já recebida (certidão às fls. 31 e verificação nos digitais de nº 1500961-31.2022.8.26.0571) e sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -
tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501456-75.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

2297305/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 28373683 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RIAN MATEUS RODRIGUES DIAS

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 1º § 4º, I, IV c/c Art. 14, II ambos do CP

Data da Audiência:

06/12/2022

Réu Preso

Aos 06 de dezembro de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, a Dra. Fabiana Maria Novaes Canatelli Rodrigues, Promotora de Justiça; o Réu RIAN MATEUS RODRIGUES DIAS, acompanhado da Defensora, Dra. Lais de Arruda Ferraz; bem como as testemunhas arroladas Maria Carolina Galera Soares, Antonio da Silva Alexandre (GCM), Rogerio da Silva França e Helder da Silva Toledo. Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em

apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou não haver necessidade de realizar entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas. Consignado que as testemunhas Maria Carolina e Hélder foram ouvidas na mesma sala virtual, mas sem a presença do acusado, justificada essa solução de molde a otimizar os trabalhos, evitando-se os problemas com a transição de salas virtuais que têm se verificado, em prejuízo do andamento dos trabalhos, e sempre com os devidos cuidados por parte da serventia e juízo para que houvesse a preservação do depoente que almeja falar na ausência. O réu foi interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de RIAN MATEUS RODRIGUES DIAS por suposta incursão na figura típica descrita no Art. 155 § 1º § 4º, I, IV c/c Art. 14, II ambos do CP. Narra a denúncia (fls. 1/2) que, em 31 de outubro de 2022, por volta das 02h, na rua Vice-Prefeito Nelson Fiuza, nº 373, Jardim Ternura, nesta cidade e Comarca de Tatuí, RIAN MATEUS RODRIGUES DIAS, qualificado nestes autos, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidades de propósito com indivíduos ainda não identificados, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, bens que guarnecem a empresa “Coppe Terzo & Soares Ltda”, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo o apurado, o denunciado e três comparsas não identificados decidiram subtrair bens da empresa-vítima (“Coxinha Real”) e, para tanto, se dirigiram ao local a bordo do automóvel marca “GM”, modelo “Corsa Wind”, cor azul, placas CRE7915/Cerquilha/SP. O veículo era conduzido por RIAN. Chegando ao endereço, os três agentes não identificados desembarcaram e pularam o muro da empresa, enquanto o denunciado permaneceu ao volante, a fim de garantir a fuga. Os furtadores, então, munidos de “pé-de-cabra”, arrombaram a porta do imóvel, oportunidade em que o alarme disparou. Os agentes rapidamente voltaram para o veículo e fugiram. Assim, o crime só não se consumou em razão do disparo do alarme. Ocorre que a ação delitiva foi notada por um motorista (“Uber”) que passava em frente à empresa, sendo os fatos relatados à Guarda Civil Municipal. De posse das características físicas do denunciado, bem como dos dados do automóvel, os agentes públicos avistaram RIAN, que conduzia o “Corsa”. Houve a abordagem e, na revista pessoal, foi encontrado aparelho de telefonia celular. RIAN foi conduzido à Delegacia de Polícia e reconhecido pela testemunha. O artefato utilizado para o arrombamento da porta foi apreendido nas dependências do estabelecimento comercial. Auto de prisão em flagrante às fls. 4/5, convertida em prisão preventiva às fls. 44/6. Cópia do acórdão que denegou a ordem no HC 2262600-73.2022.8.26.0000 às fls. 142/63, e respectivo extrato às fls. 140/1. Auto de exibição e apreensão às fls. 16. Laudo pericial de exame no local dos fatos às fls. 128/35. Laudo pericial de exame em veículo às fls. 136/9. Denúncia recebida em 11/11/2022, às fls. 95/6. Citação às fls. 102. Resposta à acusação apresentada às fls. 103/15, sem arrolamento de testemunhas. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. Designou-se a presente audiência de instrução, debates e julgamento às fls. 164/5. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, conforme registrado às fls. 95, observo que o titular da ação penal rechaçou de forma justificada o oferecimento do acordo de não persecução, inexistindo espaço para a intervenção judicial no assunto. Dito isso, no mérito, a

ação penal procede, com a nota de que uma das qualificadoras que não integrou a conclusão postulatória, qual seja, a da escalada, será reconhecida pelo juízo com autorização do disposto no art. 383 do CPP, porque devidamente narrada na prefacial. Pois bem, autoria e materialidade delitivas do crime imputado ao acusado na denúncia restaram suficientemente comprovadas pelos documentos juntados aos autos e oitivas realizadas na fase policial e em juízo, sob o crivo do contraditório. De forma segura e convincente, a representante da empresa vítima, Supervisora Maria Carolina, assegurou que foi comunicada durante a madrugada do dia versado pela empresa de alarme, dando conta de um disparo na sede do estabelecimento, no qual alocados dinheiro, equipamentos e computadores e, embora num primeiro momento tenha presumido que se tratava de vento, depois soube da tentativa de invasão, registrada em mídia que por requisição deste magistrado condutor da solenidade encaminhou via escrevente de sala e encontra-se encartada às fls. 192, na qual se visualiza a ação de quatro indivíduos ingressando no local pelo portão, sob uma câmera de vigilância, quiçá aquela representada em laudo às fls. 131/2, o mesmo que atestou ser o perímetro todo, inclusive naquele ponto, cercado com altura de 2,30 metros, bem como ter ocorrido o arrombamento de uma porta de acesso (o que também veio confirmado pela testemunha Maria Carolina, com o acréscimo do quanto gastado com o reparo, cerca de cento e cinquenta reais), de modo que, adiante-se, indiscutível a materialização das qualificadoras imputadas na inicial, a respeito da escalada constatada a necessidade de habilidade distinta do homem médio. Mas, prosseguindo, para além de evidentes a tentativa de furto mediante escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, isso durante a madrugada, somente obstada a consumação pelo disparo do alarme, também não há dúvidas a respeito da autoria, isso porque, o motorista de Uber, testemunha Hélder, visualizou quatro indivíduos ultrapassando o portão, num primeiro momento para acessar a fábrica da "Coxinha Real", do que avisou agentes públicos e, num segundo momento, enxergou os indivíduos já dentro do Corsa, daí que retornou uma terceira vez para anotar a placa do automóvel, cuja numeração passou para os guardas municipais, com o acréscimo de que reconheceu o motorista tão logo abordado pelos agentes, os quais confirmaram sob contraditório a efetivação da diligência (GCMs Antônio e Rogério). Interrogado, doravante superando o sintomático silêncio de solo policial, fls. 12, Rian inventou versão deveras alegórica, no sentido de que estava num "pagode" naquela rua, tendo a "mangueirinha" do carro se desprendido justamente no momento em que visualizou pessoa pulando aquele local, após o que decidiu abastecer seu veículo para ir embora. Sem qualquer credibilidade a sua versão, desmerecida pelos robustos elementos de prova, já que, não fosse alegórica por si só, repita-se, ao que se acresce não ter promovido a oitiva de qualquer pessoa que a referendasse, aqui frisado que estaria logo antes da ocorrência num estabelecimento de acesso livre ao público, "pagode", também desacreditada pelo sintomático silêncio na ocasião, fls. 12, salientado que pese realmente a Constituição o garanta, em casos desse jaez, declarar a versão é um imperativo do próprio interesse. Mais que isso, a testemunha Hélder o reconheceu como o indivíduo que a bordo do Corsa dava retaguarda aos demais, além do que, anotou as placas desse automóvel, assim possibilitando a sua abordagem. Enfim, diante de tais elementos, evidenciada está a prática de uma tentativa de furto triplamente qualificado, pela escalada, destruição de obstáculo e em concurso, por quatro indivíduos, entre os quais o Réu, único identificado até o momento, visualizados durante a ação criminosa acessando o estabelecimento alvo, cuja porta de acesso danificaram e do qual afugentados pelo disparo do alarme, e isso durante o período de repouso noturno, madrugada. Ademais, não havendo a mínima justificativa para a ação afora a intenção de subtração, impossível se mostra qualquer outra conclusão, que não para aquilo que se imputa na prefacial. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade de um crime de furto triplamente qualificado, pela destruição de obstáculo, escalada e concurso, sob a forma tentada e cometido durante a madrugada, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico, e adiantado que não se cogita, em hipótese alguma, a aplicação da figura privilegiada, seja porque se desconhece o vulto monetário que tomaria a ação, mas presumido elevado, diante das características dos bens apontados pela representante da empresa (maquinário,

computadores, afora numerário) seja pela reincidência do acusado, a tornar absolutamente descabida qualquer benesse, sob pena de prestígio à criminalidade, o que não se tolera. Na primeira fase, ousadia e periculosidade diferenciadas, consistentes em tentativa de furto premeditado a bordo de veículo, o que potencializa as possibilidades de sucesso da empreitada criminoso de relevo, e furtador dessa magnitude não pode ser tratado tal qual furtador de um único objeto, a exemplo de um celular, pena de afronta ao princípio constitucional da individualização. Não bastasse, a personalidade do acusado é desvirtuada, digo personalidade, o que não importa em consideração de maus antecedentes, afinal, desde a infância envolvido em atos ilícitos (remissão num roubo e liberdade assistida num tráfico, conforme certidões de fls. 186 e 187/9, isso afora as anotações de fls. 184 e 185), já na recente maioria recebeu liberdade provisória na custódia de um feito no qual segue acusado da prática de tráfico em concurso, com denúncia já recebida (certidão às fls. 31 e verificação nos digitais de nº 1500961-31.2022.8.26.0571) e sendo aquele episódio de julho de 2022, poucos meses foram necessários para que frustrasse a confiança daquele juízo envolvendo-se no crime aqui versado. E não é só, eis que, conforme bem constatado pelo juízo da presente custódia, Rian também se encontrava no cumprimento de pena em regime aberto, após progressão (fls. 31). O histórico de ilicitudes é, portanto, alarmante, com propensão irrefreável para a criminalidade. Além disso tudo, não se pode deixar de considerar a tripla qualificação, rompimento de obstáculo, escalada e concurso, não de duas, mas de quatro pessoas. Por todas essas razões, dobro a pena-base, estabelecendo-a em 04 anos de reclusão e 20 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos que indiquem a situação financeira do acusado. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência, em crime grave, de roubo circunstanciado (certidão às fls. 31/2), a qual, em respeito à disposição do art. 67 do CP, aqui lembrada a inadequação da personalidade, prepondera sobre a atenuante da menoridade relativa (fls. 123), mas não deixando de considerá-la, elevo moderadamente a reprimenda, em 1/6, atingindo 04 anos e 08 meses de reclusão, e 23 dias-multa. Na terceira fase, presente a causa especial de elevação de pena do § 1º, art. 155, CP, patamar fixo, de 1/3, atingindo 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 30 dias-multa. Incide, de outro turno, a causa geral de redução de pena, prevista no art. 14, II do C.P., a qual merece aplicação no grau mínimo, eis que o agente já havia escalado para o interior do imóvel e arrombado uma das portas, ou seja, o momento consumativo ficou próximo, de modo que, reduzida em 1/3 a reprimenda, fica ela definitivamente estabelecida em 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 20 dias-multa. O regime de cumprimento será o inicial fechado, diante das circunstâncias judiciais intensamente desfavoráveis e a reincidência em crime patrimonial grave, ao que se acresce a constatação de que Rian resiste aos propósitos ressocializadores, já que estava cumprindo pena em meio aberto e apresenta irrefreável propensão para a criminalidade, já que frustrou a confiança estabelecida por juízo da custódia em feito distinto, meses antes, tudo a indicar a necessidade de sérios esforços ressocializadores, senão a proteção da sociedade pelo próprio regime. Pelos mesmos motivos, não há que se falar, em absoluto, em substituição ou em suspensão das reprimendas, vedadas as alternativas tão só pela quantidade e reincidência em crime grave. Ante o exposto, sem digressões, anotada a autorização do art. 383 do CPP para o reconhecimento da qualificadora da escalada, devidamente narrada na prefacial, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o RÉU RIAN MATEUS RODRIGUES DIAS, por incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, parágrafo único, ambos do CP, à pena privativa de liberdade de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pena pecuniária de 20 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora

incrementadas pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por indivíduo reincidente em crime patrimonial grave, cujo cumprimento de pena estava pendente e que também frustrou liberdade provisória concedida em feito distinto meses antes, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem e segurança públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA